Einkommensteuer 2025 – übermittelte EÜR

Datum 12.05.2026
Von Jasmin Kern · Kernenbunt Keramik, Freiburg im Breisgau
An Finanzamt Freiburg-Stadt

Jasmin Kern töpfert Geschirr und kleine Leuchtenschirme in ihrem Atelier im Freiburger Stühlinger. Verkauf über den deutschen Marktplatz Regalstück und an einem Marktstand in Freiburg. Kein Warenlager außerhalb Deutschlands, im Streitjahr keine Auslandsverkäufe. Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG. Vorjahresgesamtumsatz 12.300,00 EUR; die Unternehmerin hat auf die Kleinunternehmerregelung nicht verzichtet. Auf die Kundenbelege 2025 wurde keine Umsatzsteuer aufgeschlagen.

Position laut Steuerprogramm	EUR
Betriebseinnahmen aus Bank/Kasse (Sammelzeile)	39.620,00
Material, Werkstatt, Versand und übrige belegte Betriebsausgaben	18.600,00
Gewinn aus Gewerbebetrieb	21.020,00

Übermittlungsbestätigung 12.05.2026, 10:38 Uhr; Anlage G enthält 21.020,00 EUR. Dem Finanzamt wurde keine gesonderte Überleitungsrechnung aus dem Händlerkonto beigefügt. Die Programmbezeichnung „Bank/Kasse“ wurde aus dem Vorjahr übernommen.

Plattformmitteilung für 2025 – meldepflichtige Vergütung

Datum 29.01.2026
Von Regalstück Marktplatz GmbH · Anbieterbetreuung
An Jasmin Kern · Anbieter-ID RK-441-KERN

Meldejahr 2025. Relevante Tätigkeit: Warenverkauf. Zahlungswährung EUR. Die quartalsweisen Beträge stammen aus demselben Händlerkonto RK-441-KERN.

Quartal	Relevante Tätigkeiten	Vergütung	Einbehaltene Plattformgebühren
Q1	142	7.550,00 EUR	750,00 EUR
Q2	175	9.100,00 EUR	900,00 EUR
Q3	193	9.950,00 EUR	1.050,00 EUR
Q4	218	11.820,00 EUR	1.200,00 EUR
Summe	728	38.420,00 EUR	3.900,00 EUR

Auszug der Mitteilung über die dem BZSt gemeldeten Daten. Kennung des für Auszahlungen hinterlegten Bankkontos endet auf 0719. Die Gebührenposition wurde separat gemeldet; weitere Einbehalte sind in diesem Händlerkonto nicht ausgewiesen.

Jahresauszug Händlerkonto RK-441-KERN

Datum 08.01.2026
Von Regalstück Marktplatz GmbH · Abrechnungsdienst
An Jasmin Kern · Kernenbunt Keramik

Quartal	Kundenzahlungen	Rückzahlungen	Gebühren	Zum Anbieter gutgeschrieben
Q1	9.000,00	700,00	750,00	7.550,00
Q2	11.000,00	1.000,00	900,00	9.100,00
Q3	12.500,00	1.500,00	1.050,00	9.950,00
Q4	14.500,00	1.480,00	1.200,00	11.820,00

Alle Beträge in EUR. Jahresanfangsbestand des Guthabens: 0,00 EUR. Auszahlungen auf das Konto mit Endziffer 0719 laut Jahresauszug: 37.120,00 EUR bis 31.12.2025. Guthaben zum Jahresschluss: 1.300,00 EUR. Diese Schlussposition umfasst nur Abrechnungen aus abgeschlossenen Bestellungen. Bankbuchung der letzten Auszahlung: 05.01.2026, 1.300,00 EUR. Keine Rücklage oder Kontosperre ausgewiesen.

Abrechnungsbedingungen 2025, Ziff. 5: Regalstück nimmt Kundengelder im Namen und für Rechnung der Anbieterin entgegen. Die Auszahlung auf ihr Referenzkonto erfolgt nach Auswahl des Auszahlungstermins. Entgelte für die Plattform werden bei Abschluss der Bestellung unmittelbar mit der gutgeschriebenen Forderung verrechnet.

Einkommensteuerbescheid 2025 – Berechnungs- und Erläuterungsauszug

Datum 30.09.2026

Von Finanzamt Freiburg-Stadt · Sascha Strauß, Sachgebietsleitung

An Jasmin Kern, Freiburg im Breisgau

Die Einkünfte aus Gewerbebetrieb werden mit 59.440,00 EUR angesetzt. Zu den erklärten 21.020,00 EUR werden 38.420,00 EUR bislang nicht erfasste Plattformvergütungen hinzugeschätzt. Die Angabe „Bank/Kasse“ enthält nach den bisher vorliegenden Erläuterungen ausschließlich Direktgeschäfte. Aus der Meldung des Marktplatzes ergibt sich ein gesonderter Zufluss. Die übrigen Besteuerungsgrundlagen bleiben wie erklärt. Die Steuerberechnungs- und Abrechnungsseiten liegen für die streitige Gewinnposition nicht in diesem Auszug vor.

Gegen den Einkommensteuerbescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch beim Finanzamt Freiburg-Stadt eingelegt werden. Eingang im Postfach der Mandantin am 05.10.2026.

Einspruchsvorgang Einkommensteuer 2025

Datum 30.10.2026
Von Finanzamt Freiburg-Stadt und Felix Boscherharb (chronologischer Aktenauszug)
An Jasmin Kern · Verfahrensakte

20.10.2026 · Einspruch und Eingang am selben Tag. Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht Felix Boscherharb: „Die von der Plattform gemeldete Vergütung betrifft dieselbe Erwerbstätigkeit und ist in der EÜR enthalten. Der Jahreskontoauszug der Hausbank zeigt Plattformgutschriften von 37.120,00 EUR. Wir beantragen, den Hinzuschätzungsbetrag zu streichen.“ Als Anlage wurde nur die Übersicht der Bankgutschriften vorgelegt.

30.10.2026 · Einspruchsentscheidung. Der Einspruch wird als unbegründet zurückgewiesen. Es fehlen weiterhin Unterlagen dazu, wie die Plattformmeldung von 38.420,00 EUR, die Bankgutschriften von 37.120,00 EUR und die Sammelzeile von 39.620,00 EUR zusammenhängen. Die Kontoübersicht weist eine Abweichung zum Meldedatensatz aus. Die Einzelabrechnungen und eine Aufschlüsselung der Sammelposition wurden bislang nicht vorgelegt. Eine Verlagerung in die Direktverkäufe wird daher nicht ausgeschlossen.

Klage kann binnen eines Monats nach Bekanntgabe beim Finanzgericht Baden-Württemberg, Außensenate Freiburg, erhoben werden. Zustellung der Einspruchsentscheidung am 02.11.2026 an Felix Boscherharb gemäß Postzustellungsurkunde.

Händlerkonto entsperrt – Belegnachreichung und Mandatsgespräch

Datum 04.11.2026
Von Hubertus Tomasius, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht
An Felix Boscherharb und Jasmin Kern

Frau Kern konnte die Abrechnung aus dem Verkäuferkonto erst nach Wiederherstellung des Zwei-Faktor-Zugangs am 03.11.2026 exportieren. Sie hat für den heutigen Termin die Quartalsabrechnungen und die Meldedaten nebeneinander ausgedruckt. Die Kundenzahlungen wurden auf demselben Verkäuferkonto nach Bestellnummer erfasst. Rückzahlungen wurden noch 2025 ausgeführt. Die Werkstattausgaben von 18.600,00 EUR sind vollständig betrieblich, 2025 bezahlt und enthalten keine Plattformgebühren.

Handschriftliche Aufteilung aus der bei der Erklärung verwendeten Jahresliste: 38.420,00 EUR Verkäuferkonto nach Gebühren plus 1.200,00 EUR Marktstand. Die Marktstandbeträge sind auf vier Tagesabschlüssen mit 220,00 EUR, 310,00 EUR, 280,00 EUR und 390,00 EUR erfasst. Im Plattformexport gibt es zu diesen Kassenpositionen keine Bestellnummern.

Auszug aus dem wiederhergestellten Konto: 1.300,00 EUR waren seit 29.12.2025 als „verfügbar – Auszahlung jetzt möglich“ gebucht. Die Mandantin hatte die Sammelauszahlung auf den nächsten Auszahlungslauf Anfang Januar terminiert. Es bestand keine vertragliche Sperrfrist; die Mandantin hat die Möglichkeit einer vorgezogenen Auszahlung nicht genutzt. Bankgutschrift am 05.01.2026.

Mandat: Die 21.020,00 EUR aus der Erklärung sollen für 2025 gewahrt werden. Die Aufschlüsselung soll im gerichtlichen Verfahren vorgelegt werden. Auftrag umfasst keine Klage gegen andere Steuerbescheide.